



Bogotá, D.C., Colombia
310 888 6571
gerencia@paradabridge.com

CONTRATO DE CORRETAJE COMERCIAL Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARADA BRIDGE Y GESTOR

Entre los suscritos, a saber, de una parte, **PARADA TECHNOLOGY AND INNOVATION STARTUP S.A.S., con sigla IA-STIP**, identificada con NIT **901.32.6.607-9**, sociedad domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., que desarrolla y opera la marca comercial y plataforma tecnológica “**PARADA BRIDGE**”, disponible a través del sitio web paradabridge.com, representada legalmente por **RONALDO PARADA GONZALEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.006.519.827**, quien para efectos del presente contrato se denominará “**EL COMITENTE**” o “**PARADA BRIDGE**”; y de otra parte, [NOMBRE COMPLETO DEL **GESTOR**], mayor de edad, identificado(a) con [tipo y número de documento], domiciliado(a) en [ciudad], quien para efectos del presente contrato se denominará “**EL GESTOR**”, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Corretaje Comercial y Acuerdo de Confidencialidad, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

CONSIDERACIONES

Que **PARADA TECHNOLOGY AND INNOVATION STARTUP S.A.S.**, bajo la marca comercial **PARADA BRIDGE**, desarrolla y administra una plataforma tecnológica destinada, entre otras actividades, a facilitar la conexión entre profesionales independientes, particularmente abogados y contadores, y personas naturales o jurídicas interesadas en contratar sus servicios.

Que **EL GESTOR** manifiesta su interés en desarrollar actividades de búsqueda, identificación, contacto y gestión de posibles clientes entre los profesionales y usuarios y presentación de potenciales profesionales interesados en vincularse y prestar sus servicios a través de **PARADA BRIDGE**.

Que las partes desean establecer las condiciones bajo las cuales **EL GESTOR** realizará dichas actividades y podrá recibir una comisión cuando como consecuencia de su gestión se produzca un negocio efectivamente cerrado y se genere para **PARADA BRIDGE** el ingreso correspondiente.

Que las partes reconocen que **EL GESTOR** actuará de manera independiente y que el presente contrato no constituye una relación laboral, sociedad, mandato, agencia comercial ni representación legal de **PARADA BRIDGE**, salvo las facultades expresamente otorgadas en este documento.

Que las partes reconocen la necesidad de proteger la información comercial, profesional, financiera, tecnológica y de clientes a la que **EL GESTOR** pueda tener acceso con ocasión de su actividad.

En virtud de lo anterior, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO

El **GESTOR** prestar los servicios de comisionista a la plataforma **PARADA BRIDGE** con el fin de atraer posibles clientes a los profesionales allí registrados

PARADA BRIDGE, por su parte, podrá evaluar, verificar, aceptar, rechazar o vincular a los **GESTORES**, de acuerdo con sus procedimientos, requisitos y políticas internas.

PARADA BRIDGE no garantiza a EL **GESTOR** un número mínimo de profesionales, negocios, contratos, casos o ingresos.

CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DE LA GESTIÓN DEL GESTOR

EL **GESTOR** podrá realizar, entre otras, las siguientes actividades:

- a) Realizar seguimiento comercial al proceso de vinculación, sin intervenir en las decisiones técnicas, jurídicas, contables o profesionales que correspondan exclusivamente a **PARADA BRIDGE** o al profesional.
- b) Informar a **PARADA BRIDGE** sobre el resultado de las gestiones realizadas.

PARÁGRAFO. EL **GESTOR** no estará facultado para celebrar contratos en nombre de **PARADA BRIDGE**, asumir obligaciones en nombre de esta, modificar sus condiciones comerciales, comprometer recursos de la empresa ni representar legalmente a **PARADA BRIDGE**, salvo autorización expresa y escrita.

CLÁUSULA TERCERA – RÉGIMEN DE COMISIÓN

EL **GESTOR** tendrá derecho a recibir una comisión equivalente al cinco por ciento (5%) de la comisión efectivamente recibida por **PARADA BRIDGE** como consecuencia del negocio o proceso generado por la gestión de EL **GESTOR**.

Para evitar cualquier interpretación diferente, las partes acuerdan expresamente que:

EL **GESTOR** NO recibirá el cinco por ciento (5%) del valor pagado por el cliente al profesional.

La base para calcular la comisión de EL **GESTOR** será exclusivamente el valor efectivamente recibido por **PARADA BRIDGE** a título de comisión.

Ejemplo de aplicación:

Si un cliente realiza un pago de \$1.000.000 y, conforme al modelo comercial de **PARADA BRIDGE**, la plataforma recibe una comisión del 20 %, **PARADA BRIDGE** recibirá \$200.000.

Sobre esos \$200.000 se calculará la comisión de EL **GESTOR**:

$\$200.000 \times 5 \% = \10.000 .

En consecuencia, EL **GESTOR** recibirá \$10.000.

PARÁGRAFO. La comisión se calculará únicamente sobre los valores que efectivamente hayan ingresado a **PARADA BRIDGE** y que sean atribuibles al caso cerrado gestionado por EL **GESTOR**.

CLÁUSULA CUARTA – CAUSACIÓN Y PAGO DE LA COMISIÓN

El derecho de EL **GESTOR** a recibir la comisión se causará únicamente cuando **PARADA BRIDGE** haya recibido efectivamente el ingreso correspondiente.

La comisión no se causará por simples contactos, conversaciones, presentaciones, registros o negociaciones que no culminen en una operación efectiva que genere ingresos para **PARADA BRIDGE**.

PARADA BRIDGE realizará el cálculo de la comisión correspondiente con base en los registros internos de la plataforma y en los pagos efectivamente recibidos.

PARÁGRAFO. El pago de la comisión al **GESTOR** se realizará con base a los términos de la plataforma descritos en la misma.

CLÁUSULA QUINTA – TRAZABILIDAD DE LAS OPERACIONES

PARADA BRIDGE llevará el registro de las operaciones y negocios generados por EL **GESTOR**. Para efectos de determinar la comisión correspondiente, podrán utilizarse los registros de la plataforma, sistemas tecnológicos, bases de datos, registros de comunicación, información de contratación y comprobantes de pago.

EL **GESTOR** podrá consultar la información correspondiente a sus gestiones y comisiones, de acuerdo con las funcionalidades habilitadas por **PARADA BRIDGE**.

CLÁUSULA SEXTA – OBLIGACIONES DE EL GESTOR

Son obligaciones de EL **GESTOR**:

- a) Actuar de buena fe, diligencia, transparencia y profesionalismo.
- b) Proporcionar información veraz a los usuarios.
- c) Abstenerse de realizar promesas, ofrecimientos o garantías que no hayan sido autorizados por **PARADA BRIDGE**.
- d) Respetar las condiciones comerciales, políticas y procedimientos establecidos por **PARADA BRIDGE**.
- e) Mantener la confidencialidad de la información a la que tenga acceso.
- f) Abstenerse de utilizar las bases de datos o información de **PARADA BRIDGE** para fines distintos de los autorizados.
- g) No copiar, descargar, fotografiar, extraer, transferir, vender o compartir las bases de datos de **PARADA BRIDGE** sin autorización.
- h) Informar oportunamente a **PARADA BRIDGE** sobre las gestiones realizadas y los usuarios contactados.
- i) No cobrar dinero directamente a los profesionales o clientes en nombre de **PARADA BRIDGE**, salvo autorización expresa.
- j) No alterar ni modificar las condiciones económicas ofrecidas por **PARADA BRIDGE**.
- k) Respetar las políticas, términos y condiciones de uso de la plataforma.

CLÁUSULA SEPTIMA – OBLIGACIONES DE PARADA BRIDGE

Son obligaciones de EL **COMITENTE**:

- a) Recibir y evaluar los usuarios presentados por EL **GESTOR**.
- b) Llevar un registro de las operaciones que permitan determinar las comisiones causadas.

- c) Calcular las comisiones de EL **GESTOR** conforme al porcentaje establecido en el presente contrato.
- d) Pagar las comisiones efectivamente causadas de acuerdo con las condiciones establecidas.
- e) Proporcionar a EL **GESTOR** la información comercial que considere necesaria para el adecuado desarrollo de su gestión.

CLÁUSULA OCTAVA – PROHIBICIÓN DE ELUSIÓN

EL **GESTOR** se obliga a no realizar negocios directamente o por fuera de **PARADA BRIDGE** con los profesionales, clientes o contactos que haya conocido, identificado, contactado o recibido como consecuencia de su relación con EL **COMITENTE**, cuando dicha conducta tenga como finalidad evitar, reducir o desconocer la participación económica de **PARADA BRIDGE**.

En particular, EL **GESTOR** no podrá:

- a) Desviar profesionales hacia otras plataformas o empresas competidoras utilizando información obtenida de **PARADA BRIDGE**.
- b) Celebrar negocios directamente con los profesionales presentados a través de **PARADA BRIDGE** con el propósito de excluir a la plataforma.
- c) Ocultar información relacionada con una operación comercial.
- d) Recibir pagos, comisiones o beneficios económicos que correspondan a **PARADA BRIDGE**.
- e) Inducir a un profesional o cliente a utilizar mecanismos destinados a evitar las condiciones comerciales de **PARADA BRIDGE**.

CLÁUSULA NOVENA – CONFIDENCIALIDAD

EL **GESTOR** se obliga a mantener estricta confidencialidad sobre toda la información que conozca con ocasión del presente contrato.

Se considerará información confidencial, entre otra:

- Información de clientes;
- Información de abogados y contadores;
- Bases de datos;
- Estrategias comerciales;
- Precios;
- Porcentajes de comisión;
- Información financiera;
- Información tecnológica;
- Procesos internos;
- Estrategias de ventas;
- Información de negocios;
- Comunicaciones;
- Documentos;
- Usuarios y credenciales;
- Información de la plataforma.

EL **GESTOR** no podrá revelar, transmitir, vender, entregar, reproducir o utilizar dicha información para beneficio propio o de terceros sin autorización previa y escrita de **PARADA BRIDGE**.

CLÁUSULA DÉCIMA– PROHIBICIÓN DE USO Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN

EL **GESTOR** utilizará la información recibida exclusivamente para el cumplimiento del objeto del presente contrato y misionalidad de la plataforma.

En consecuencia, queda prohibido:

- a) Utilizar información de **PARADA BRIDGE** para beneficio personal.
- b) Entregar información a terceros no autorizados.
- c) Crear bases de datos personales a partir de la información obtenida de **PARADA BRIDGE** para fines diferentes a los autorizados.
- d) Copiar o descargar bases de datos sin autorización.
- e) Utilizar información de profesionales o clientes para desarrollar actividades comerciales ajenas a **PARADA BRIDGE**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES

Cuando EL **GESTOR** tenga acceso a información que contenga datos personales clientes o terceros, deberá utilizarla únicamente para las finalidades autorizadas por **PARADA BRIDGE** y de conformidad con las políticas aplicables de tratamiento de datos personales.

EL **GESTOR** se obliga a mantener la reserva y seguridad de dicha información y a abstenerse de utilizarla para fines distintos de aquellos relacionados con la ejecución del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

Las partes declaran que el presente contrato corresponde a una relación de naturaleza comercial y que EL **GESTOR** actúa con autonomía e independencia.

El presente contrato no genera relación laboral, subordinación, salario, prestaciones sociales ni vínculo de dependencia entre EL **GESTOR** y **PARADA BRIDGE**.

EL **GESTOR** organizará libremente sus actividades, horarios y métodos de trabajo, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones comerciales y de confidencialidad establecidas en este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – NO REPRESENTACIÓN

EL **GESTOR** no tendrá la calidad de representante legal, empleado, socio, mandatario o agente de **PARADA BRIDGE** por el solo hecho de celebrar este contrato.

EL **GESTOR** no podrá presentarse ante terceros como representante legal de **PARADA BRIDGE** ni asumir obligaciones en nombre de esta sin autorización expresa.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – INCUMPLIMIENTO Y MEDIDAS

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este contrato podrá dar lugar a la suspensión de las actividades del **GESTOR**, la suspensión de acceso a herramientas o información de **PARADA BRIDGE**, la pérdida de comisiones pendientes cuando legal y contractualmente corresponda, la terminación del contrato y las demás acciones que puedan resultar procedentes.

En particular, **PARADA BRIDGE** podrá iniciar un procedimiento interno de revisión y verificación cuando existan indicios razonables de:

- a) fraude;
- b) apropiación o utilización indebida de recursos;
- c) revelación de información confidencial;
- d) uso indebido de bases de datos;
- e) desviación de profesionales o clientes;
- f) elusión de **PARADA BRIDGE**;
- g) suministro de información falsa;
- h) cualquier otra conducta que pueda afectar los intereses comerciales o reputacionales de **PARADA BRIDGE**.

Durante dicho procedimiento, **PARADA BRIDGE** podrá adoptar medidas preventivas, incluida la suspensión temporal del acceso a determinadas funcionalidades o información.

Una vez finalizada la revisión, **PARADA BRIDGE** determinará las medidas contractuales que correspondan, respetando las disposiciones aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CLÁUSULA PENAL

En caso de incumplimiento grave relacionado con la confidencialidad, utilización indebida de información, bases de datos, desviación de negocios o elusión de **PARADA BRIDGE**, las partes podrán establecer una cláusula penal equivalente a 20 SMLV, sin perjuicio de las demás acciones que legalmente correspondan.

PARÁGRAFO. El valor definitivo de esta cláusula deberá ser definido y aceptado expresamente por ambas partes antes de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DURACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en este contrato permanecerán vigentes durante la relación entre las partes y por un período de cinco (5) años contados a partir de su terminación. Respecto de información que por su naturaleza conserve carácter confidencial o se encuentre protegida por disposiciones legales, la obligación de reserva se mantendrá durante el tiempo en que dicha protección resulte aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA – TERMINACIÓN

El presente contrato podrá darse por terminado por:

- a) Mutuo acuerdo entre las partes.
- b) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
- c) Incumplimiento grave de las obligaciones de confidencialidad.
- d) Intento de elusión o desviación de negocios de **PARADA BRIDGE**.
- e) Uso indebido de información o bases de datos.
- f) Decisión de **PARADA BRIDGE** o **EL GESTOR**, mediante comunicación escrita.
- g) Cualquier otra causal legalmente aplicable.

La terminación del contrato no afectará las obligaciones que por su naturaleza deban continuar vigentes, especialmente las relacionadas con confidencialidad, protección de información y datos personales.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – COMISIONES PENDIENTES

La terminación del presente contrato no afectará las comisiones que se hayan causado efectivamente antes de la fecha de terminación.

Las operaciones que no hayan generado aún un ingreso efectivo para **PARADA BRIDGE** al momento de la terminación estarán sujetas a las condiciones establecidas en el presente contrato para determinar si posteriormente se causa una comisión.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA– NOTIFICACIONES

Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las comunicaciones dirigidas a **PARADA BRIDGE** podrán realizarse al siguiente correo electrónico:

gerencia@paradabridge.com

Teléfono: 310 888 6571

EL **GESTOR** deberá suministrar y mantener actualizados sus datos de contacto:

Correo electrónico: []

Teléfono: []

Ciudad: [_____]

Cualquier modificación de esta información deberá ser comunicada oportunamente a la otra parte.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – ACEPTACIÓN Y CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Las partes acuerdan que el presente contrato podrá ser aceptado y perfeccionado mediante mecanismos de contratación electrónica, incluyendo firma electrónica, firma digital, aceptación mediante plataforma, checkbox u otros mecanismos técnicamente disponibles.

La aceptación electrónica tendrá plena validez entre las partes en los términos de la legislación aplicable.

PARADA BRIDGE podrá conservar como evidencia de aceptación:

- a) fecha;
- b) hora;
- c) usuario;
- d) dirección IP;
- e) versión del contrato aceptada;
- f) mecanismo utilizado para la aceptación;
- g) evidencia electrónica de la aceptación.

Estos registros podrán ser utilizados para acreditar la aceptación y contenido del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – INTEGRACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE PARADA BRIDGE

EL **GESTOR** reconoce que su relación con **PARADA BRIDGE** estará sujeta, en lo que resulte aplicable, a las políticas y documentos que regulen el funcionamiento de la plataforma, incluyendo: EULA;

Términos y Condiciones;

Política de Tratamiento de Datos Personales;

Política de Privacidad;

Política de Cookies;

Política de Cancelaciones, Devoluciones y Reembolsos;

demás políticas que **PARADA BRIDGE** implemente para el funcionamiento de la plataforma. En caso de existir disposiciones específicas aplicables exclusivamente a la relación entre **EL GESTOR** y **PARADA BRIDGE**, prevalecerán las estipulaciones del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes procurarán resolver de buena fe cualquier diferencia que surja con ocasión de la interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación del presente contrato. Cuando la controversia no pueda ser solucionada directamente entre las partes, se acudirá al mecanismo arbitral establecido en la cláusula siguiente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – CLÁUSULA ARBITRAL

Toda controversia derivada de este contrato, relacionada con su interpretación, ejecución, incumplimiento, terminación o liquidación, será resuelta ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante un (1) árbitro.

El árbitro será designado de común acuerdo por las partes o, en su defecto, conforme al reglamento y procedimiento aplicable del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Los costos, gastos y honorarios del tribunal arbitral serán asumidos inicialmente en una proporción del cincuenta por ciento (50%) por cada parte, sin perjuicio de la decisión que corresponda sobre costas y demás conceptos al finalizar el trámite arbitral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA – LEGISLACIÓN APLICABLE Y DOMICILIO

El presente contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia.

Para efectos contractuales, las partes establecen como domicilio la ciudad de Bogotá D.C., sin perjuicio de la competencia del tribunal arbitral establecido en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – INTEGRIDAD DEL CONTRATO

El presente contrato contiene el acuerdo entre las partes respecto de su objeto y reemplaza cualquier acuerdo, comunicación o entendimiento anterior, verbal o escrito, relacionado específicamente con las materias aquí reguladas.

Cualquier modificación deberá constar por escrito o mediante el mecanismo electrónico habilitado por **PARADA BRIDGE** y ser aceptada por las partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – ACEPTACIÓN

Las partes manifiestan que han leído el presente contrato, conocen su contenido, alcance y efectos, y lo aceptan libremente.

Para constancia, se suscribe o acepta electrónicamente en la ciudad de Bogotá D.C., a los ____ días del mes de _____ de _____.

EL COMITENTE

PARADA TECHNOLOGY AND INNOVATION STARTUP S.A.S.

Marca: **PARADA BRIDGE**

NIT: 901.326.607-9

Representante legal: **RONALDO PARADA GONZALEZ**

C.C. 1006510827

Firma: _____

EL GESTOR

Nombre: _____

Documento: _____

Correo electrónico: _____

Teléfono: _____

Firma: _____





parada bridge